Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.25.176803-2/002	**Númeração**	1892162-
Relator:	Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto		
Relator do Acordão:	Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto		
Data do Julgamento:	13/08/2025		
Data da Publicação:	22/08/2025		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - DESPEJO - INADIMPLEMENTO - NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA PURGA DA MORA - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 59.566/66 - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO PRAZO LEGAL - REFORMA DA DECISÃO LIMINAR.

- Nos contratos de arrendamento rural, a decretação do despejo com fundamento na inadimplência contratual está condicionada à prévia concessão de prazo para que o arrendatário purgue a mora, nos termos do parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

- Constatada a ausência de tal oportunidade na decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a desocupação do imóvel arrendado, impõe-se a sua reforma, a fim de assegurar o direito legal do arrendatário à manutenção do contrato mediante o pagamento integral dos valores devidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.25.176803-2/002 - COMARCA DE CURVELO - AGRAVANTE(S): RAMON PINTO VIANA - AGRAVADO(A)(S): ALINE DA GLORIA DE PAULA HIPOLITO, HEITOR DA GLORIA DE PAULA, LEANDRO DA GLORIA DE PAULA, MARIA ELECI DA GLORIA DE PAULA, SERGIO MASCARENHAS DE PAULA JUNIOR

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO

RELATOR

DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO (RELATOR)

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON PINTO VIANA em face de decisão de ordem nº 65, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Curvelo, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural, indeferiu o pedido de reconsideração do deferimento da liminar, nos seguintes termos:

Requer a parte requerida, em manifestação de Id nº 10464801040, a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Pois bem, tenho que a pretensão de reconsideração ora articulada não merece ser acolhida, visto que não há previsão normativa para conhecimento de pedido de reconsideração, impedindo sua utilização como sucedâneo recursal para reexame de questão já objeto de apreciação pelo Juízo.

Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração e, por consequência, mantenho incólume a decisão de Id nº 10380179870 seus fundamentos.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a decisão recorrida merece reforma, sob o fundamento de que a parcela de agosto/2024 já se encontrava paga quando do envio da notificação extrajudicial, não havendo que se falar em mora para os fins de se

legitimar a ordem de despejo.

Explica que, em relação às parcelas vencidas a partir de setembro, recusou-se a pagar em razão de divergência contratual com os autores/ora agravados.

Assevera que realizou determinadas benfeitorias que foi obrigado a realizar, sob pena de inviabilização da execução do objeto contratual.

Defende que, independente dos motivos que o levaram a suspender o pagamento referente ao contrato de arrendamento rural, considerando os valores que já investiu no imóvel é possível concluir que não possui interesse em rescindir o contrato.

Argumenta que deve ser dada a oportunidade de purgar a mora, antes do deferimento da liminar, com a finalidade de continuidade da relação contratual, conforme previsão do art. 32, III do Decreto 59.566/66.

Aponta que a notificação extrajudicial encaminhada em 11/09/2024 teve como objetivo notificar a mora da parcela de agosto.

Salienta que, quando recebeu a notificação, já havia realizado o pagamento da parcela em atraso, realizado no dia 23/08/2024, e, por isso, exarou sua assinatura na notificação extrajudicial.

Salienta que a notificação pré-rescisória é diferente da notificação por atraso de pagamento, não podendo ser considerado como instrumento hábil a elidir a norma do parágrafo único do artigo 32 do citado decreto, que garante ao arrendatário o direito de purgar a mora no prazo da contestação da ação de despejo, evitando a rescisão do contrato e o respectivo despejo.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, e ao final pelo provimento do recurso.

Preparo regular (documento de ordem nº 2).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, conforme decisão de ordem nº 68.

A agravada apresentou contraminuta, pelo desprovimento do recurso (doc. de ordem n. 133).

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de determinar o despejo da parte, sem antes dar a oportunidade de pagamento das parcelas em aberto.

Em fase exauriente nesta via recursal, ultimado o contraditório, tenho que o pleito merece acolhida.

No presente caso, insurge-se a parte ré/agravante quanto à necessidade de se determinar a suspensão do deferimento da medida liminar de despejo, sob o fundamento de que não foi dada a oportunidade de purga da mora, pelo prazo que coincide com a apresentação de defesa, conforme previsto no parágrafo único, do artigo 32, do Decreto 59.566/66.

Compulsando os autos, é possível verificar que os ora agravados ingressaram com a presente ação de rescisão do contrato de arrendamento rural requerendo o despejo do agravante, sob o argumento de que o mesmo se encontra inadimplente, além do fato de que foram identificados diversos danos no imóvel arrendado.

Em sede de decisão de ordem nº 25, restou deferida a liminar pelo d. juízo a quo, nos seguintes termos:

(...)

Na ação de despejo de imóvel rural não se foge daquela regra. Ademais, a aplicação do art. 300 do CPC deve se harmonizar à regra do art. 32 do Decreto nº 59.566/66 que regulamentou a Lei nº 4.504/64, o Estatuto da Terra:

"Art. 26. O arrendamento se extingue:

I - Pelo término do prazo do contrato e do de sua renovação;

II - Pela retomada;

III - Pela aquisição da gleba arrendada, pelo arrendatário;

IV - Pelo distrato ou rescisão do contrato;

V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

VI - Por motivo de fôr maior, que impossibilite a execução do contrato;

VII - Por sentença judicial irrecorrível;

VIII - Pela perda do imóvel rural;

IX - Pela desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural;

X - por qualquer outra causa prevista em lei.

Parágrafo único. Nos casos em que o arrendatário é o conjunto familiar, a morte do seu chefe não é causa de extinção do contrato,

havendo naquele conjunto outra pessoa devidamente qualificada que prossiga na execução do mesmo.

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento,

comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de

plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

O referido artigo prevê a possibilidade de despejo por falta de pagamento. No caso dos autos, os autores procederam a regular notificação do requerido sem que esse dignasse a efetuar o pagamento ou desocupasse o imóvel, o que revela a quebra do contrato, abrindo a possibilidade de retomada do bem, em prazo a ser assinalado pelo juízo. O caso dos autos se adequa a uma das hipóteses do artigo 32 da Lei nº 4.504/64. Assim, não há nenhum óbice à retomada com fundamento na inadimplência da parte requerida, porquanto, provado o contrato celebrado entre as partes, a ausência de pagamento, quando previsto no mesmo, mensalmente, mediante a prévia

notificação, não subsiste mais a permanência da parte requerida no imóvel dos autores.

Com efeito, na sistemática do CPC as tutelas cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode se fundamentar em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Concluo que as circunstâncias dos autos em que restaram preenchidos os requisitos à concessão da medida de despejo, devendo ser concedido o prazo de 15(quinze) dias para desocupação, sob pena de despejo compulsório.

ISSO POSTO, por entender presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE INTIME-SE O REQUERIDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de despejo compulsório.

Pois bem, conforme disciplina a legislação específica que rege a matéria, no contrato de arrendamento rural, é necessária a oportunidade para o arrendatário, ora agravante, purgar a mora antes do despejo, conforme prevê o artigo nº 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66.

Assim, por consectário legal, antes de se decretar o despejo por inadimplemento, há de se conceder um prazo para o arrendatário quitar as dívidas pendentes, o que não houve no caso em tela. O d. juízo primevo determinou o despejo do agravante sem lhe conceder a oportunidade da purga da mora.

Nos termos do que dispõe o artigo 32, do Decreto nº 59.566/66, é facultado ao arrendatário/devedor evitar a rescisão contratual e o consequente despejo, procedendo a quitação devida, no prazo da contestação, veja-se:

(...) Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa. (...).

Deste modo, no contrato de arrendamento rural, somente após a concessão do prazo para o arrendatário purgar a mora, e não ocorrendo a purgação, é admitida a decretação do despejo por inadimplemento.

Em que pese o alegado inadimplemento contratual informado pelos agravados e a notificação extrajudicial - cujo documento, na origem, não espelha seu inteiro teor (ID n. 10344708986), verifico que se cuida a espécie de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, inaudita altera pars, razão pela qual entendo que merece reforma, porquanto, repita-se, não foi dada à parte agravante a possibilidade de purgar a mora evitando, de pronto, a rescisão do contrato de arrendamento rural e o consequente despejo, nos termos do parágrafo único do art. 32 do Decreto nº. 59.566/66, transcrito acima.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça, por suas Câmaras Especializadas, já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO CPC - DESPEJO - HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 32, DO DECRETO Nº 59.566/66 - FALTA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA - TÉRMINO DO CONTRATO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DESTE EG. TJMG - DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em se tratando de arrendamento rural a demanda deverá ser analisada também a luz do Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra Lei n.º 4.504/64. Na hipótese de falta

de pagamento (art. 32, III, do Decreto 59.566/66) faculta-se ao arrendatário a possibilidade de purgação da mora (parágrafo único). No caso do término do prazo contratual (art. 32, I, do Decreto 59.566/66) a norma condiciona o envio de notificação para o término da avença, sendo certo de que as partes não podem estabelecer critério diverso, em estrita observância ao disposto no art. 2º, parágrafo único. A alteração da destinação do imóvel que, em tese, poderia fundamentar o pedido de despejo do arrendatário com fulcro nos incisos IV e IX, do art. 32, do Decreto 59.566/66, demanda ampla dilação probatória, revelando-se inviável o alcance desta conclusão nesse momento processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.258893-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ROBERTO TAVEIRA contra decisão que deferiu antecipação de tutela em Ação de Despejo c/c Cobrança, ajuizada por MARILDA RODRIGUES NEVES MOGE e BENEDITO JOSÉ MOGE, determinando a desocupação do imóvel rural arrendado no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória.

2. O agravante alega impossibilidade de pagamento do arrendamento devido à frustração de safra causada por seca prolongada, invocando a Teoria da Onerosidade Excessiva para justificar a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se intempéries climáticas configuram evento extraordinário apto a justificar a aplicação da Teoria da Onerosidade Excessiva e a revisão contratual; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a desocupação antecipada do imóvel deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inadimplência do agravante nos anos de 2023 e 2024 restou incontroversa, não tendo sido exercido o direito de purga da mora previsto no art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66.

5. A Teoria da Onerosidade Excessiva (arts. 478 a 480 do Código Civil) exige que o evento causador do desequilíbrio contratual seja extraordinário e imprevisível, o que não ocorre no caso de adversidades climáticas, inerentes à atividade agrícola.

6. O risco climático integra a natureza do contrato de arrendamento rural e não constitui fato externo e excepcional que justifique a revisão contratual pelo Poder Judiciário.

7. A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que intempéries climáticas não caracterizam caso fortuito ou força maior, não sendo aplicável a Teoria da Imprevisão para afastar o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.022104-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 27/03/2025)

À luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para

reformar a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. GILSON SOARES LEMES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO."